

1500721-09.2020.8.26.0637

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Coação no curso do processo

Magistrado: Rafael Saviano Pirozzi

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... da audiência, pelo crime cometido de tráfico. Alegou que o viu apenas na audiência datada de 17 de fevereiro de 2022 (mídia anexa).

Sua negativa não foi afastada a contento pelo conjunto probatório amealhado.

Verdade que, em solo policial, a vítima Thales prestigiou a tese acusatória.

Declarou que no ano de 2019 pediu ajuda a policiais militares que passavam, pois o acusado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã - SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500721-09.2020.8.26.0637 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500721-09.2020.8.26.0637

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Coação no curso do processo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO AZEVEDO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Saviano Pirozzi

Vistos.

THIAGO AZEVEDO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, como incurso no artigo 344, c.c. artigo 61, inciso II, "f", ambos do Código Penal, c.c. as disposições da Lei nº 11.340/06, porque, entre os dias 01 de agosto e 16 de setembro de 2020, em horário e local indefinidos na cidade de Tupã, prevalecendo-se de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio, coagiu Thales Gomes Cardoso, que funcionava como testemunhas nos autos nº 1500579-39.2019.8.26.0637, em tramite perante a Vara Criminal da Comarca de Tupã-SP.

A denúncia foi recebida em 09 de outubro de 2020 (fls. 26).

Devidamente citado (fl.49), o réu apresentou sua defesa prévia às fls. 64/66.

Durante a instrução foram colhidas as declarações da vítima e interrogado o acusado (fls. 102/105).

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a desclassificação para o crime de ameaça ou na hipótese de condenação, a fixação de pena-base no mínimo; subsidiariamente, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão ministerial é improcedente, pois a dinâmica fática não restou devidamente apurada.

Interrogado em juízo, o acusado negou os fatos. Alegou que não teria proferido qualquer tipo de ameaça a vítima, visto que não teria encontrado com Thales após ter sido preso e ressaltou que foi réu confesso no processo em questão, e que qualquer ameaça feita pelo mesmo não teria sentido algum. Afirmou que no período de agosto e setembro de 2020, já estava preso, permanecendo até a data da audiência, pelo crime cometido de tráfico. Alegou que o viu apenas na audiência datada de 17 de fevereiro de 2022 (mídia anexa).

Sua negativa não foi afastada a contento pelo conjunto probatório amealhado.

Verdade que, em solo policial, a vítima Thales prestigiou a tese acusatória.

Declarou que no ano de 2019 pediu ajuda a policiais militares que passavam, pois o acusado Thiago estava segurando sua motocicleta. Que era usuário de crack e que o acusado vendia o entorpecente naquela época. Que em troca das porções de crack, deixava os garotos que trabalhavam para o acusado “darem umas voltas de moto”.

Ressaltou também que a partir de certo momento, Thiago começou a afirmar que a motocicleta era dele. Após essas informações, o réu acabou sendo preso em flagrante pelos PMS. Algum tempo depois que Thiago foi liberado, o encontrou na Assembleia de Deus, na qual estava prestando serviços, informou que quando foi pegar uma tábua, foi abordado pelo acusado lhe dizendo: “que não era para depor contra ele no Fórum, pois ele ficaria preso”, falou também que pagaria pelo que faltava da droga, quando o réu disse que “não precisa pagar nada, só não quero que você vá lá, porque senão eu vou ficar preso”. Declarou ainda que dois dias após o primeiro encontro, houve o segundo encontro, novamente no Bairro Santa Rita, novamente dizendo que pagaria pelo que faltava da droga, quando o acusado afirmou “não quero nada não, só não quero que você vá no Fórum, porque eu vou preso e você vai estar fudido”. Afirmou ainda que nas duas ocasiões estava sozinho, não possuindo testemunhas (fl. 17).

Em audiência, entretanto, o ofendido apresentou relato confuso. Ao Promotor de Justiça, confirmou os dizeres do acusado (“não quero nada não, só não quero que você vá no Fórum, porque eu vou preso e você vai estar fudido”) e ressaltou que se sentiu ameaçado. Ao Defensor Público, contudo, disse que se tratou de mero pedido, pois era o réu quem temia ser preso (mídia anexa).

Este é o quadro probatório produzido.

Com efeito, não há prova suficiente à condenação, em que pese o trabalho investigativo perpetrado.

Repiso, não há testemunhas presenciais do delito.

Ademais, a própria vítima mostrou-se confusa quanto à real dinâmica dos fatos.

Assim, o único elemento a incriminar o acusado é o relato inicial do ofendido, posteriormente retificado em juízo, o que se mostra insuficiente para a condenação, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação para ABSOLVER THIAGO AZEVEDO DA SILVA da imputação descrita na denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

P.I.C.

De São Paulo (URJ) para Tupã, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA